

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 155/2532 พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด ชัย
บุรี

นาย มนต์ชัย ขำชี น

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 362, มาตรา 365

ป.วิ.อ. มาตรา 186 (7)

จำเลยกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 365(2)(3) ประกอบ
ด้วยมาตรา 362 เช่นนี้ ศาลจะพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 365 โดยมีได้ปรับบทมาตรา 362 มาด้วยย่อมไม่ถูกต้องเพราะมาตรา
365 มิได้บัญญัติความผิดไว้ชัดแจ้งในตัว.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358,
362,365

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358, 365, 83 เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 365 ซึ่งเป็นบทหนักที่สุด จำคุก 1 ปี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาพิจารณาตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยกระทำผิดตามฟ้องของโจทก์หรือไม่ ได้ความจากคำเบิกความของนายบุญโชค ผู้เสียหายว่า ในวันเกิดเหตุนายมี เหมือนจิว ไปแจ้งว่ามีคนใช้รถแทรกเตอร์เข้าไปไถที่ดินของผู้เสียหาย จึงไปดูเห็นรถแทรกเตอร์กำลังไถดินทำถนนอยู่ 2 คัน ได้ไปร้องต่อพนักงานสอบสวนแล้วพาพนักงานสอบสวนไปยังที่เกิดเหตุ คนขับรถแทรกเตอร์ทั้งสองคนบอกว่าจำเลยใช้ให้ไถดิน จึงควบคุมจำเลยไปยังสถานีตำรวจภูธรอำเภอคลองหลวง จำเลยรับว่าได้จ้างให้ผู้อื่นนำรถแทรกเตอร์เข้าไปไถที่ดินของผู้เสียหาย ปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินเสียหายที่พนักงานสอบสวนทำขึ้นเอกสารหมายเลข 7 ว่าที่ดินตามโฉนดเลขที่ 1710 อยู่ที่ตำบลบางหวายใต้ (คลอง 1 ตก) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทำเป็นถนนยาวประมาณครึ่งกิโลเมตร กว้าง 6 เมตร และสูงประมาณ 1 เมตร โดยจำเลยอ้างว่านายชลิตผู้ทำสัญญาซื้อขายที่ดินรายนี้จากผู้เสียหาย ได้มอบให้จำเลยทำการจัดสรรที่ดินตามภาพถ่ายเอกสารหมายเลข ป.ล. 1 และ ป.ล. 2 แต่จำเลยมิได้นำนายชลิตเข้าสืบเป็นพยานจำเลย ชั้นสอบสวนจำเลยให้การต่อร้อยตำรวจตรีปราโมทย์พนักงานสอบสวนว่า เมื่อประมาณเดือนมกราคม 2528 นายชลิตมีจดหมายมาบอกว่าได้ทำสัญญาซื้อขายที่ดินกับผู้เสียหายเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2528 แต่ยังผ่อนชำระเงินไม่หมด ให้จำเลยช่วยจัดสรรที่ดินดังกล่าว นายชลิตได้มอบสำเนาหนังสือมอบอำนาจให้จัดสรรที่ดิน สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินกับแบบแปลนการจัดสรรที่ดินให้ และจำเลยได้ตอบจดหมายนายชลิตไป ทั้งนี้โดยจำเลย

ไม่ได้พบตัวนายชลิต แต่ชั้นพิจารณาจำเลยกลับนำเสนอว่า นายสุรินทร์พานายชลิตมา
แนะนำให้รู้จักเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2528 นายชลิตให้จำเลยเป็นผู้จัดการจัดสรรที่ดิน
โดยจะให้เงินเดือนเดือนละ 4,300 บาท ตามสัญญาซื้อขายที่ดินก็ระบุว่าที่ดินดังกล่าว
มีราคาถึง 10,200,000 บาท การจัดสรรที่ดินเป็นการดำเนินธุรกิจ แต่ไม่ปรากฏว่ามี
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินหรือจำเลยมอบให้ผู้อื่นรับเงินจากผู้ซื้อที่ดินแล้ว
ส่งไปให้นายชลิตที่ไหนอย่างไร ที่จำเลยอ้างเอกสารหมาย จ. 9 ว่าเป็นจดหมายที่นาย
ชลิตติดต่อให้เป็นผู้จัดสรรที่ดินให้ แต่จดหมายดังกล่าวมิได้ลงที่อยู่ของนายชลิตผู้
เขียนไว้ และจดหมายติดต่อฉบับลงวันที่ 11 มีนาคม 2528 เอกสารหมาย ล. 4 ลงที่
อยู่ไว้ว่า สำนักงานศรีสวัสดิ์ 2 เพลินจิต ในสำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินและสำเนา
หนังสือมอบอำนาจเอกสารหมาย ป.ล. 1 และ ป.ล. 2 ลงที่อยู่ของนายชลิตว่า อยู่บ้าน
เลขที่ 689/113 ถนนเพลินจิต ตำบลหลังสวนอำเภอปทุมวัน กรุงเทพมหานคร แต่
เมื่อพนักงานสอบสวนได้ติดต่อขอคัดทะเบียนบ้านดังกล่าวจากนายทะเบียนท้องถิ่น
ปทุมวัน หัวหน้างานทะเบียนเขตปทุมวันได้ตอบยืนยันว่า ไม่ปรากฏบ้านเลขที่ดัง
กล่าวแต่อย่างใดตามเอกสารหมาย จ.3 และ จ.4 ส่อแสดงว่านายชลิตที่จำเลยอ้าง
ไม่มีตัวตนอยู่จริง การมอบอำนาจให้จำเลยจัดสรรที่ดินไม่เป็นกิจจะลักษณะ พยาน
จำเลยไม่มีเหตุผลไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานโจทก์ ข้อเท็จจริงจึงไม่น่าเชื่อว่า จำเลย
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ทำการจัดสรรที่ดินรายนี้ การที่จำเลยกับพวกเข้าไปทำการ
ไถ่ที่ดินของผู้เสียหายทำเป็นถนนเพื่อจัดสรรขายให้แก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
ผู้เสียหาย จึงเป็นการบุกรุกเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้เสียหายเพื่อถือการครอบ
ครองอสังหาริมทรัพย์นั้น และทำให้เสียหายซึ่งอสังหาริมทรัพย์ของผู้เสียหาย การก
กระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดตามที่โจทก์ฟ้อง ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น แต่ที่ศาลอุทธรณ์
พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 365 โดยมีได้ปรับ
บทมาตรา 362 มาด้วยนั้นยังไม่ถูกต้องเพราะมาตรา 365 มิได้บัญญัติความผิดไว้ชัด
แจ้งในตัว ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา358, 365 (2) (3) ประกอบด้วยมาตรา 362, 83 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์"

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ